



CUT: 259884-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0251-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 07 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 259884-2025, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 25.11.2025, presentado por la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA** con RUC N° 20159309933, sobre solicitud de delimitación de la faja marginal del riachuelo Aguas Santas, ubicado en el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 191 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiere sido requerido, que produzca su paralización por treinta días, la Autoridad de oficio o a solicitud del Administrado declarará el abandono del procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella procederán los recursos administrativos pertinentes.

SEGUNDO.- Que, de la citada norma, se desprenden dos requisitos concurrentes para declarar el abandono del procedimiento: i) que el procedimiento sea iniciado a solicitud de parte; y ii) que se hubiera incumplido un trámite requerido por la Administración Pública, que produzca su paralización por treinta (30) días.

TERCERO.- Que, mediante la Carta N° 0419-2025-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la administrada en fecha 05.12.2025, se puso de conocimiento las siguientes observaciones:

1. Respecto al estudio técnico (Memoria Descriptiva): 1.1. El estudio técnico presentado es insuficiente para sustentar la propuesta de delimitación, toda vez que: i) No se consigna información sobre la segmentación del cuerpo de agua en tramos y secciones transversales. Además, no se especifica claramente el método técnico utilizado para la determinación de la faja marginal (modelamiento hidráulico o huella máxima), ni se incluyen los cálculos o datos brutos que sustentan el método elegido. ii) Si bien se describen coordenadas, no se presenta la información obtenida en campo (fotografías, mediciones, coordenadas en crudo, etc.), ni se documenta el procedimiento seguido para la obtención y/o georreferenciación de dichas coordenadas, la cual constituye la base técnica primaria. iii) No se indica un ancho mínimo de faja marginal teniendo en consideración lo establecido en el Artículo 12 de la Resolución

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 08/09/2026

Firmado digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 07/09/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave: E24E094C

Jefatural N° 332-2016-ANA. De igual forma, no se presenta el análisis morfométrico e hidráulico de la zona de estudio ni otras consideraciones técnicas que respalden el ancho propuesto, debiendo describirse los criterios técnicos y estudios complementarios utilizados.

1.2. Por lo expuesto en el punto anterior, deberá presentar un estudio actualizado y completo que cumpla estrictamente con el contenido mínimo requerido y la metodología establecida en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, que aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. **2. Otras Consideraciones y Anexos:** **2.1.** En la memoria descriptiva no se menciona haber realizado el levantamiento topografía o utilizado imágenes satelitales que permita evaluar con detalle los criterios adoptados. En consecuencia, se deberá presentar los mapas e imágenes a una escala pertinente y legible, acompañadas de su respectiva descripción, fecha de captura y fuente de procedencia. **2.2.** Deberá adjuntar como anexos toda la información de campo, incluyendo fotografías, mediciones y coordenadas. Adicionalmente, esta información deberá ser presentada en un CD/DVD que contenga archivos editables en formatos universales (ej. .doc, .xlsx, .jpg, .png, .tiff, .gpx, .dwg, .shp, .qgz, .mxd, entre otros) para facilitar la evaluación técnica rápida y correcta del expediente administrativo. En ese contexto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que subsane dichas observaciones, que se computó desde el día siguiente de la notificación de la referida carta, sin embargo, la subsanación no ha sido presentada hasta la fecha, provocando una paralización de más de treinta (30) días hábiles desde el día siguiente del vencimiento del plazo otorgado, por lo que corresponde declarar el abandono del procedimiento, cuyo análisis técnico, es concordante con el Informe Técnico N° 0160-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 25.06.2026.

CUARTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0117-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 28.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó que la administrada no cumplió con efectuar el requerimiento solicitado por la esta Autoridad Administrativa del Agua, habiéndose producido la paralización del procedimiento administrativo en demasía, transcurriendo más de treinta (30) días. Por lo tanto, corresponde que se declare en abandono el procedimiento administrativo.

QUINTO.- Que, en mérito a lo establecido en el artículo 191 del TUO de la LPAG y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR el ABANDONO del procedimiento administrativo iniciado por la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA** con RUC N° 20159309933, sobre la solicitud de delimitación de la faja marginal del riachuelo Aguas Santas, ubicado en el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Kosñipata a su correo electrónico señalado; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E24E094C

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E24E094C